

Impuestos asociados con las operaciones comerciales

Registro y control de operaciones financieras

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

Impuestos asociados con las operaciones comerciales

Introducción

Las operaciones comerciales pueden generar implicaciones tributarias diferentes según la actividad desarrollada, los bienes o servicios involucrados, las características del contribuyente y la jurisdicción donde se realizan. Por esta razón, la identificación de un impuesto debe partir de las condiciones particulares de cada unidad económica y de las responsabilidades que efectivamente le correspondan.

1. Impuestos nacionales

Los impuestos nacionales son administrados principalmente por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Entre los que pueden relacionarse con las operaciones de una unidad económica se encuentran el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre las ventas (IVA) y el impuesto nacional al consumo (INC), según las condiciones establecidas para cada tributo.

1.1. Impuesto sobre la renta

El impuesto sobre la renta se relaciona con los resultados fiscales obtenidos por las personas o entidades que tengan la calidad de contribuyentes. La obligación de declarar y pagar depende de las condiciones previstas en la normativa tributaria para cada tipo de contribuyente; por ello, no todas las personas que desarrollan una actividad económica tienen necesariamente las mismas responsabilidades (Decreto 624, 1989).

El Estatuto Tributario colombiano se encuentra contenido en el Decreto 624 de 1989, con las modificaciones que posteriormente se han incorporado.

1.2. Impuesto sobre las ventas (IVA)

El impuesto sobre las ventas recae, entre otros hechos, sobre determinadas operaciones de venta de bienes y prestación de servicios, salvo las exclusiones o tratamientos especiales establecidos legalmente. Para registrar adecuadamente una operación, debe identificarse si el bien o servicio tiene tratamiento frente al IVA y si quien realiza la operación tiene la responsabilidad correspondiente (Decreto 624, 1989).

Por tanto, la existencia de una venta o de una prestación de servicios no permite concluir por sí sola que debe generarse IVA. El tratamiento depende de las condiciones legales aplicables a la operación y al responsable.

1.3. Impuesto nacional al consumo (INC)

El impuesto nacional al consumo se aplica a determinados bienes y servicios definidos en el Estatuto Tributario. Su reconocimiento requiere establecer previamente si la actividad, el bien o el servicio se encuentra dentro de los hechos sometidos a este impuesto y si a la unidad económica le corresponde la responsabilidad respectiva (Decreto 624, 1989).

En consecuencia, el INC no debe asociarse automáticamente con todas las operaciones de venta o prestación de servicios.

2. Impuestos municipales y distritales

Los municipios y distritos administran tributos relacionados con actividades o bienes ubicados dentro de su jurisdicción. Entre los considerados en este componente se encuentran el impuesto de industria y comercio (ICA) y el impuesto predial.

2.1. Impuesto de industria y comercio (ICA)

El impuesto de industria y comercio se relaciona con el desarrollo de actividades industriales, comerciales y de servicios en la respectiva jurisdicción municipal o distrital. Para determinar la obligación deben considerarse la actividad realizada y las disposiciones aplicables en el territorio correspondiente (Ley 14, 1983).

Una misma actividad puede estar sujeta a condiciones territoriales diferentes dependiendo del municipio o distrito donde se desarrolle, por lo que la identificación de la obligación debe realizarse conforme con la jurisdicción correspondiente.

2.2. Impuesto predial

El impuesto predial se relaciona con los bienes inmuebles sujetos al tributo. Su aplicación depende de la propiedad o posesión del inmueble y de las condiciones establecidas en la respectiva jurisdicción.

La Ley 44 de 1990 establece el Impuesto Predial Unificado como un impuesto del orden municipal cuya administración, recaudo y control corresponden a los respectivos municipios.

Para una unidad económica, su relación con este impuesto dependerá de los bienes inmuebles vinculados con la actividad y de las disposiciones territoriales aplicables.

3. Impuestos departamentales

En el ámbito departamental se administran tributos relacionados con determinados bienes, actos u operaciones. Entre los incluidos en este componente se encuentran el impuesto sobre vehículos automotores, el impuesto de registro y los impuestos al consumo de determinados productos.

3.1. Impuesto sobre vehículos automotores

Este impuesto se relaciona con los vehículos sometidos al tributo y, por tanto, no corresponde automáticamente a toda unidad económica. Su relación con el negocio dependerá de la existencia de un vehículo sujeto al impuesto y de las condiciones previstas en la normativa (Ley 488, 1998).

La Ley 488 de 1998 regula, entre otros aspectos, el hecho generador, los sujetos, la administración y el control del impuesto sobre vehículos automotores.

3.2. Impuesto de registro

El impuesto de registro puede generarse respecto de actos, contratos o negocios jurídicos documentales que, conforme con las disposiciones legales, deban registrarse. Su aplicación requiere comprobar previamente si el acto realizado se encuentra sujeto a registro (Ley 223, 1995).

Por ello, el solo desarrollo de una actividad económica no implica necesariamente que se genere este impuesto.

3.3. Impuestos al consumo de determinados productos

Existen impuestos al consumo relacionados con productos específicos, entre ellos cervezas, licores y cigarrillos, de acuerdo con las disposiciones legales aplicables (Ley 223, 1995).

Para efectos didácticos, estos impuestos se agrupan dentro del nivel departamental por su relación con la administración y el recaudo territorial. Sin embargo, su tratamiento jurídico debe verificarse según el producto. Por ejemplo, la Ley 223 de 1995 establece que el impuesto al consumo de cervezas, sifones y refajos es de propiedad de la Nación y su producto se encuentra cedido a los departamentos y al Distrito Capital.

Por tanto, una unidad económica debe verificar si los productos que comercializa están sometidos a alguno de estos impuestos y cuáles responsabilidades le corresponden.

4. Clasificación básica de impuestos según su nivel

La siguiente clasificación permite relacionar los impuestos estudiados con el nivel en que se administran y con las condiciones básicas que deben considerarse en una unidad económica:

Tabla 1. Clasificación básica de impuestos según su nivel

Nivel	Impuesto	Relación básica con la actividad
Nacional	Impuesto sobre la renta	Se relaciona con los resultados fiscales y las condiciones del contribuyente.
Nacional	Impuesto sobre las ventas (IVA)	Puede originarse en operaciones con bienes y servicios gravados, cuando corresponda.
Nacional	Impuesto nacional al consumo (INC)	Se aplica a determinados bienes y servicios establecidos legalmente.
Municipal o distrital	Impuesto de industria y comercio (ICA)	Se relaciona con el desarrollo de actividades industriales, comerciales o de servicios en una jurisdicción.
Municipal o distrital	Impuesto predial	Se relaciona con bienes inmuebles sujetos al tributo.
Departamental	Impuesto sobre vehículos automotores	Se relaciona con vehículos sometidos al impuesto.
Departamental	Impuesto de registro	Puede generarse por actos, contratos o negocios jurídicos sujetos a registro.
Departamental	Impuestos al consumo	Comprenden determinados productos definidos por la normativa, como licores, cervezas y cigarrillos.

La clasificación se utiliza con finalidad didáctica. El tratamiento jurídico de cada impuesto al consumo debe verificarse de acuerdo con el producto y la normativa aplicable.

5. Identificación de la responsabilidad tributaria

Antes de registrar un impuesto, debe verificarse si la unidad económica tiene efectivamente la obligación correspondiente. Para ello resulta necesario considerar varios aspectos.

Actividad desarrollada. La naturaleza de la actividad puede determinar la existencia de responsabilidades específicas. Una actividad comercial, industrial o de servicios, por ejemplo, puede tener implicaciones territoriales diferentes.

Bienes o servicios comercializados. El tratamiento tributario depende también del producto o servicio relacionado con la operación. Algunos bienes y servicios pueden estar gravados, excluidos o sujetos a impuestos específicos.

Características del contribuyente. La obligación de declarar, pagar o responder por un impuesto depende de las condiciones establecidas para las personas o entidades que tengan determinada responsabilidad tributaria.

Ubicación y jurisdicción. Los tributos territoriales deben analizarse conforme con el municipio, distrito o departamento correspondiente, debido a que la actividad o el bien se relacionan con una jurisdicción determinada.

Responsabilidades registradas. El Registro Único Tributario (RUT), administrado por la DIAN, constituye el mecanismo para identificar, ubicar y clasificar a los sujetos de las obligaciones administradas por esta entidad y permite reconocer las responsabilidades tributarias que les correspondan. La información debe mantenerse actualizada cuando se presenten cambios que lo requieran (DIAN, s. f.).

El RUT facilita la identificación de las responsabilidades administradas por la DIAN; sin embargo, las obligaciones municipales, distritales o departamentales deben verificarse además conforme con la normativa de la jurisdicción correspondiente.

Dos unidades económicas pueden tener obligaciones tributarias diferentes, aunque presenten condiciones económicas similares, debido a la actividad que realizan, los bienes o servicios que comercializan, sus características como contribuyentes o el territorio donde operan. Por esta razón, la responsabilidad tributaria debe analizarse de manera particular.

6. Análisis básico de impuestos en operaciones del negocio

El análisis de cada operación permite identificar si puede existir una obligación tributaria y qué información debe verificarse antes de efectuar su registro:

Tabla 2. Análisis básico de impuestos en operaciones del negocio

Situación	Aspecto que debe verificarse
Venta de un producto	Debe verificarse si el bien está gravado con IVA o presenta otro tratamiento tributario.
Prestación de un servicio	Debe verificarse el tratamiento tributario del servicio y la responsabilidad del prestador.
Desarrollo habitual de una actividad comercial	Deben verificarse las obligaciones relacionadas con ICA en el municipio o distrito correspondiente.
Obtención de resultados económicos	Debe verificarse la responsabilidad frente al impuesto sobre la renta.
Propiedad de un inmueble	Debe verificarse la aplicación del impuesto predial según la jurisdicción.
Propiedad de un vehículo	Debe verificarse la sujeción al impuesto sobre vehículos automotores.

Comercialización de productos sometidos a impuestos específicos	Debe verificarse la aplicación de los impuestos al consumo que correspondan según el producto.
Realización de actos sujetos a registro	Debe verificarse la posible aplicación del impuesto de registro.

El reconocimiento de los impuestos debe relacionarse con los registros de compras, ventas y demás operaciones económicas. Identificar correctamente el tributo, el periodo y la obligación correspondiente facilita diferenciar los recursos propios del negocio de los valores que, cuando corresponda, deben declararse o transferirse a una administración tributaria.

Cierre

La identificación de las obligaciones tributarias requiere analizar las características concretas de cada unidad económica y de sus operaciones. Reconocer el nivel del impuesto, la actividad desarrollada, los bienes o servicios involucrados, la condición del contribuyente y la jurisdicción correspondiente contribuye a mantener registros financieros organizados y acordes con las responsabilidades aplicables.

Referencias

Congreso de Colombia. (1983). Ley 14 de 1983. Por la cual se fortalecen los fiscos de las entidades territoriales y se dictan otras disposiciones. Función Pública.

<https://www1.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=267>

Congreso de Colombia. (1990). Ley 44 de 1990. Por la cual se dictan normas sobre catastro e impuestos sobre la propiedad raíz, se dictan otras disposiciones de carácter tributario y se conceden unas facultades extraordinarias. Función Pública.

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=283>

Congreso de Colombia. (1995). Ley 223 de 1995. Por la cual se expiden normas sobre racionalización tributaria y se dictan otras disposiciones. Función Pública.

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=6968>

Congreso de Colombia. (1998). Ley 488 de 1998. Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones fiscales de las entidades territoriales. Función Pública. <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=187>

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. (s. f.). RUT.

<https://www.dian.gov.co/tramitesservicios/tramites-y-servicios/tributarios/Paginas/RUT.aspx>

Presidencia de la República de Colombia. (1989). Decreto 624 de 1989. Por el cual se expide el Estatuto Tributario de los impuestos administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales. Función Pública.

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=6533>